Договор на разработку и сопровождение сайта

Редакция 6

Договор № _____ г. _____

Дата соглашения: «_____» _____ 20_____ г.

Заказчик: _____
Исполнитель 1: _____
Исполнитель 2: _____

Указанные лица, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор. Данные и контакты каждого участника указаны в разделе 12. Исполнитель 1 и Исполнитель 2 далее совместно именуются «Исполнители».

1 Предмет и срок

1.1. Исполнители разрабатывают MVP сайта аренды вещей с комиссией площадки, залогом и чатом, передают исходники, документацию и права в объёме договора, затем оказывают поддержку. Заказчик предоставляет необходимые материалы, принимает и оплачивает исполнение. Обязательная функциональность и проверки закреплены в приложении № 1. Модель комиссий согласуется отдельно по пункту 5.2; детали реализации залога определяются в отдельно согласованном разделе ТЗ.

1.2. Дата D — дата подписания договора последней из Сторон. Разработка занимает 8 недель (56 календарных дней) с даты D; далее следуют 4 недели (28 календарных дней) поддержки. Полный план — 84 календарных дня. Отсчёт сроков начинается на следующий день после D. Применяются предусмотренные договором правила приостановки и обязательные нормы закона.

1.3. Договор включает шесть расчётных периодов по 14 календарных дней. Контрольные точки проходят без одобрения Заказчика; работа продолжается автоматически, пока договор не прекращён или правомерно не приостановлен. MVP передаётся не позднее D + 56 дней. Поддержка начинается после финальной приёмки MVP. Доработка по разделу 4 не создаёт нового платного периода.

2 Стоимость и платежи

2.1. Общая цена при исполнении всего договора — 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей: разработка — 400 000 рублей, поддержка — 150 000 рублей. Аванс 100 000 рублей уплачивается при подписании в счёт первого периода; сверх него уплачиваются шесть платежей по 75 000 рублей. Цена первого периода с авансом — 175 000 рублей, каждого следующего — 75 000 рублей.

Когда	Основание	Платёж
Дата D	Аванс в счёт первого этапа	100 000 ₽
D + 14 дней	Период 1 • цена 175 000 ₽ с учётом аванса	75 000 ₽
D + 28 дней	Период 2 • разработка	75 000 ₽
D + 42 дней	Период 3 • разработка	75 000 ₽
D + 56 дней	Период 4 • передача MVP	75 000 ₽
S + 14 дней	Период 5 • первые 2 недели поддержки	75 000 ₽
S + 28 дней	Период 6 • вторые 2 недели поддержки	75 000 ₽

S — дата финальной приёмки MVP; по плану S = D + 56 дней.

2.2. Каждый платёж 75 000 рублей вносится в течение 3 рабочих дней после контрольной даты без промежуточной приёмки и одобрения отчёта. Плата за период является вознаграждением за фактически выполненную разработку и передаваемые результаты этого периода, а не авансом за единый итоговый MVP. Финальная приёмка не является условием оплаты периодов. При прекращении применяются разделы 3 и 4. Сроки оплаты поддержки отсчитываются от её начала. Реквизиты сообщаются обоими Исполнителями отдельным уведомлением; оплата по ним засчитывается в цену договора.

2.3. Налоги Исполнителей включены в цену; обязательные удержания и начисления Заказчика производятся по закону. Плательщик НПД выдаёт чек на оплату и уведомляет об утрате статуса. Инфраструктура оплачивается отдельно по пункту 6.1.

Контрольные точки и право остановить проект

3 Отчётность и прекращение по желанию заказчика

3.1. Каждые 14 календарных дней Исполнители направляют отчёт: выполненные задачи, ссылки на изменения в коде, демонстрация текущего состояния, возникшие препятствия и план следующего периода в пределах ТЗ. Заказчик получает доступ к просмотру репозитория с первого периода. Промежуточная готовность определяется ходом разработки; все обязательные функции должны быть реализованы к конечному сроку.

3.2. Контрольная точка носит информационный характер. Одобрение Заказчика, подписание промежуточного акта или согласие на продолжение не требуются. Отсутствие ответа, неучастие в демонстрации и субъективное недовольство не приостанавливают работу и оплату. Заказчик вправе прекратить договор по пункту 3.5. Финальная приёмка проводится отдельно по разделу 4.

3.3. Замечания о конкретных несоответствиях ТЗ учитываются в разработке без увеличения цены. Новые функции и изменение согласованных требований оформляются дополнительным соглашением о цене и сроке. Планы периодов уточняются Исполнителями в рамках ТЗ и не сокращают конечный результат. Нельзя выставлять оплату только за истечение времени без фактической работы; Исполнители подтверждают её отчётами, кодом и результатами.

3.4. При задержке оплаты или необходимых материалов Исполнители письменно сообщают о препятствии и вправе приостановить затронутую работу. Незатронутые задачи продолжаются. Срок сдвигается на подтверждённую продолжительность препятствия и согласованного восстановления работы; простой не оплачивается. Отсутствие одобрения контрольной точки само по себе препятствием не является.

Прекращение без претензии к исполнению ТЗ

3.5. Заказчик вправе в любой момент, включая любую контрольную точку, отказаться от дальнейшего исполнения без объяснения причин, в том числе сообщив, что результат ему не нравится. Доказывать нарушение ТЗ для такого отказа не требуется. Достаточно однозначного уведомления о прекращении обоим Исполнителям по электронной почте из раздела 12. Договор прекращается при получении уведомления, если в нём не указана более поздняя дата.

3.6. При таком отказе Заказчик оплачивает фактически выполненную работу и оказанную поддержку до прекращения. За полностью отработанный период подлежит оплате его цена: первый — 175 000 рублей с зачётом внесённого аванса, последующие — по 75 000 рублей. Полученная оплата этой работы сохраняется у Исполнителей. Отсутствие готового конечного MVP до его срока не означает невыполнения всей работы за прошедший период. Будущие периоды не оплачиваются.

3.7. При прекращении внутри периода стоимость рассчитывается по подтверждённому объёму фактической работы и передаваемым результатам в пределах цены периода. Для равномерно выполнявшейся работы Стороны могут применить долю фактически отработанного времени из 14 дней. Неработавшие дни не включаются. Отчёт и расчёт предоставляются в течение 5 рабочих дней; неоспариваемая доплата или возврат остатка аванса производятся в следующие 5 рабочих дней.

3.8. Отказ по пункту 3.5 не влечёт возврата оплаты фактически выполненных периодов, включая аванс, зачтённый в стоимость первого периода. Расчёт при прекращении внутри периода производится по пункту 3.7. За обычный отказ Заказчика от продолжения Исполнители штраф не платят. Оплаченные результаты и права передаются по пункту 7.2; материалы и данные Заказчика возвращаются. Применяется оговорка пункта 9.6.

3.9. Прекращение сохраняет обязательства по окончательным расчётам, конфиденциальности, данным и передаче предусмотренного договором результата. Условия об исключении возмещения убытков и неустойке по разделу 9 продолжают действовать после прекращения договора. Исполнители не вправе прекратить уже начатую работу без предусмотренного законом основания только из-за субъективного недовольства Заказчика.

Финальная приёмка и расчёты при прекращении

4 Основания отказа и срок исправления

4.1. Не позднее конечного срока Исполнители передают MVP, материалы из ТЗ, доступы и результаты проверок с уведомлением о готовности. Заказчик в течение 5 рабочих дней подписывает акт либо направляет мотивированный отказ. Срок проверки начинается после получения результата и необходимых доступов.

4.2. Отказ в финальной приёмке должен содержать конкретное основание по ТЗ: номер требования или проверки, ожидаемое поведение, фактическое отклонение и шаги воспроизведения либо указание отсутствующей функции или материала. К требованиям относятся функции, проверки, безопасность, параметры и комплект передачи из приложения № 1. Общее «не нравится», новые пожелания и изменение согласованных решений без конкретного несоответствия ТЗ не являются основанием для отказа в приёмке.

4.3. При отсутствии мотивированного отказа в срок Исполнители направляют напоминание. Если отказ не получен ещё 3 рабочих дня, переданный и доступный для проверки MVP считается принятым. Требования по скрытым недостаткам рассматриваются с учётом разделов 6 и 9. Спор разрешается по разделу 11; независимый специалист привлекается по соглашению Сторон.

4.4. Для устранения обоснованных несоответствий финальному ТЗ предоставляются 14 календарных дней без увеличения цены, начиная со следующего дня после получения первого мотивированного отказа. Если MVP вообще не передан к конечному сроку, этот срок начинается на следующий день после него. Повторное указание того же нарушения не запускает срок заново. Обязательные правила о льготном сроке автора сохраняются. Исправленный результат проверяется по пунктам 4.1–4.3; до приёмки платная поддержка не начинается.

4.5. Если после дополнительного срока обязательное требование ТЗ остаётся невыполненным по обстоятельствам, за которые отвечают Исполнители, Заказчик вправе прекратить договор, направив обоим Исполнителям уведомление с указанием сохранившегося нарушения и ссылкой на этот пункт. Само истечение срока договор не прекращает. При готовности продолжать Стороны письменно согласуют новый срок; дополнительная плата за исправление собственной недоработки автоматически не возникает.

Расчёты и передача результатов

4.6. При прекращении по пункту 4.5 Исполнители уплачивают Заказчику однократную исключительную неустойку — штраф 100 000 (сто тысяч) рублей. Это общая сумма на обоих Исполнителей за весь договор независимо от числа нарушений и отказов в приёмке. Штраф уплачивается в течение 10 рабочих дней после получения требования с основаниями по пунктам 4.2 и 4.5. Спор рассматривается по разделу 11; неоспариваемая сумма уплачивается в указанный срок.

4.7. В течение 5 рабочих дней после прекращения Исполнители передают отчёт, перечень результатов и окончательный расчёт по разделу 3. Заказчик за следующие 5 рабочих дней направляет конкретные возражения либо подтверждает расчёт; в тот же срок производятся неоспариваемые расчёты. Спор разрешается по разделу 11 и не задерживает передачу бесспорно оплаченного объёма. Неустойка учитывается отдельно по пункту 4.6.

4.8. Неприёмка итогового MVP сама по себе не влечёт возврата оплаты фактически выполненных периодов, включая аванс 100 000 рублей, зачтённый в стоимость выполненного первого периода. Дополнительный возврат аванса как санкция за несдачу MVP не устанавливается: денежная санкция за это нарушение исчерпывается штрафом по пункту 4.6. Окончательный расчёт регулируется разделом 3, исключение убытков и обязательные ограничения — разделом 9.

4.9. При прекращении передаются результаты и права в оплаченной и не возвращаемой Заказчику части по пункту 7.2. Возвращаются его данные, материалы, домен и доступы. Права на неоплаченные результаты либо объём, за который оплата возвращена, остаются у соответствующих правообладателей, если закон или письменное соглашение Сторон не устанавливает иное. Заказчик вправе хранить копии для доказывания исполнения и нарушений. Персональные данные и материалы Заказчика Исполнители для собственных проектов не используют.

4.10. Отсутствие ИП, одобрения платёжной модели, правил споров или ресурсов Заказчика не является нарушением Исполнителей, если они сообщили о препятствии своевременно и выполнили свою часть; применяются пункты 3.4 и 5.4. Собственные ошибки Исполнители исправляют. Субъективное недовольство без нарушения ТЗ регулируется пунктами 3.5–3.8.

Платежи пользователей и обязанности заказчика

5 ИП заказчика и реальный приём платежей

5.1. Для реального приёма денег Заказчик указывает ИП — владельца платёжного аккаунта и получателя комиссии площадки: ФИО и ИНН. Заказчик оформляет договор с согласованным платёжным провайдером, проходит его проверку, передаёт ему необходимые документы и банковские реквизиты, предоставляет Исполнителям разрешённые доступы и согласует документы для пользователей. ИП и его полномочия указываются в приложении № 1. Денежные средства пользователей Исполнителям не перечисляются.

5.2. Модель комиссий согласуется Заказчиком и Исполнителями отдельно в письменной форме и может быть изменена по их взаимному соглашению. Согласование включает размер и порядок расчёта комиссии, плательщика, получателя, порядок взимания, расчётов и возвратов. Конкретная модель настоящим договором не устанавливается. Способ реализации залога и его технические сценарии определяются отдельно в ТЗ. Если изменение модели или ТЗ влияет на объём, стоимость или срок работ, Стороны одновременно согласуют эти изменения по пункту 10.2.

5.3. До D + 7 дней Заказчик передаёт название, контакты, категории, примеры вещей, предложения по комиссии, условиям залога и регламент аренды и споров по пункту 5.6. Модель комиссий и раздел ТЗ о залоге согласуются до начала их реализации. Данные ИП, выбранный продукт провайдера и заявление на подключение передаются до D + 14 дней; рабочие доступы, одобрение согласованной модели, правила чеков и окончательные юридические тексты — до D + 42 дней. При своевременной готовности Исполнители в этапе 4 подключают рабочий режим и проводят согласованные контрольные операции. Технические ограничения провайдера учитываются в согласованных требованиях.

5.4. При отсутствии ИП, одобрения модели, доступа к нужным операциям, регламента споров либо иных обязательных условий платёжная часть остаётся в явно обозначенном демонстрационном режиме без реальных списаний, залогов и выплат. Тестовый сценарий по приложению № 1 может быть принят как MVP, если Исполнители выполнили свою часть и своевременно сообщили о зависимости. При недоступности API тестового продукта используется явно обозначенный имитатор; он проверяет логику сайта, но не подтверждает подключение реального продукта. Позднее подключение, смена провайдера или дополнительные функции согласуются отдельно по сроку и цене дополнительных работ.

5.5. Обязанности по фискализации, параметрам чеков, офертам и расчётам с пользователями несёт соответствующий продавец или оператор площадки по выбранной модели и закону. Исполнители реализуют техническую передачу согласованных данных для чеков в объёме ТЗ. Проверка платёжного статуса выполняется на сервере; реквизиты банковских карт и CVV сайт не хранит.

Правила аренды и споры пользователей

5.6. Заказчик разрабатывает, юридически проверяет и утверждает регламент аренды и разрешения споров, оферту и условия залога. Регламент определяет подтверждение передачи и возврата вещи, действия при оплате без передачи, неявке, отмене, повреждении или невозврате; доказательства, сроки обращений и ответа, полномочия администратора, суммы и основания возврата, удержания залога, комиссии и выплаты владельцу. Правила должны учитывать сроки и ограничения провайдера. При их изменении технический объём сверх ТЗ согласуется отдельно.

5.7. Заказчик назначает администратора, принимает обращения, оценивает доказательства и принимает решения по спорам. Он обеспечивает их законность, уведомление пользователей, необходимые средства для возвратов и расчёты с провайдером. Решение администратора не ограничивает обязательные права пользователей и возможность обращения в суд. Обещания компенсации, страхования или гарантии аренды пользователям Заказчик принимает на себя самостоятельно.

5.8. Исполнители создают технические средства учёта оплаты, переписки, обращений и исполнения решения администратора по ТЗ. Они не являются стороной пользовательской аренды, арбитром, страховщиком или гарантом передачи, качества и возврата вещи и не финансируют пользовательские возвраты. Оплата сама по себе не доказывает передачу вещи. Собственные технические ошибки Исполнители исправляют в объёме договора; договорные требования Заказчика об убытках и неустойке регулируются исключительно разделом 9.

Инфраструктура и поддержка

6 Инфраструктура и поддержка

6.1. Серверы Selectel либо согласованного аналога, отдельное хранилище резервных копий, домен, SMS, платные лицензии, услуги платёжного провайдера, кассы и ОФД оплачиваются Заказчиком сверх цены разработки и поддержки. До расхода Исполнители согласуют сервис, стоимость и лимит. Неодобренные расходы не возмещаются. Аккаунты оформляются на Заказчика или указанного им оператора. K D + 14 дней Исполнители передают схему размещения, копирования и восстановления, расчёт ресурсов, ежемесячных расходов и условий роста нагрузки.

6.2. Поддержка состоит из двух этапов по 14 дней и 75 000 рублей каждый. В неё входят автоматизированные проверки доступности, ошибок и выполнения копирования, разбор уведомлений в рабочее время, проверка статусов платежей и залогов при инцидентах, устранение ошибок созданного ПО, восстановление по пунктам 6.6–6.9 и отчёт. Круглосуточное ручное наблюдение не входит. Разбор пользовательских споров выполняет Заказчик. Новые функции, изменение согласованных сценариев и миграция требуют отдельного соглашения.

6.3. Рабочее время поддержки: понедельник — пятница, 10:00–18:00 по Москве, кроме нерабочих праздничных дней РФ. Первая реакция на полную недоступность сайта, массовый сбой оплаты или утечку — в течение 4 рабочих часов; на остальные обращения — 1 рабочего дня. Это срок начала разбора, а не гарантированный срок устранения. Круглосуточное дежурство не входит в цену.

6.4. В течение 30 календарных дней после приёмки MVP Исполнители без дополнительной оплаты устраняют воспроизводимые несоответствия ТЗ, допущенные ими. Это действует и при отказе от платной поддержки с учётом пункта 9.6. Оплата поддержки покрывает эксплуатационные работы и готовность реагировать, а не приобретение права на исправление дефектов. Условия об исключении возмещения убытков определяются разделом 9.

6.5. Плановый MVP рассчитан на пилот до 100 зарегистрированных пользователей. Условия проверки одновременной нагрузки указаны в ТЗ. Рост выше согласованной нагрузки, круглосуточный SLA и дальнейшая эксплуатация после 4 недель поддержки согласуются отдельно.

Резервные копии и сбои

6.6. Исполнители настраивают автоматическое резервное копирование базы данных, включая брони, переписку и учёт финансовых операций, и пользовательских файлов не реже одного раза в 24 часа. Глубина хранения — не менее 7 дней. Копии размещаются в согласованном хранилище в РФ отдельно от рабочих узлов БД, без зависимости от их дисков, с ограниченными правами доступа. Репликация между двумя узлами не заменяет резервное копирование. Конкретные ресурсы фиксируются в смете по пункту 6.1.

6.7. Приёмка включает восстановление тестовой базы и файлов в отдельном окружении из копии, доступной без рабочих узлов БД, и проверку контрольных записей, сообщений и файлов. Передаются журнал успешного копирования, инструкция и результат восстановления. Для запуска с реальными данными Заказчик обеспечивает согласованные ресурсы копирования. При их отсутствии затронутые работы приостанавливаются по пункту 3.4; рабочий пилот с реальными данными не запускается.

6.8. При штатном выполнении копирования плановая глубина возможной потери данных составляет до 24 часов. При аварии восстановление производится из последней доступной и пригодной копии; записи после её создания могут быть утрачены. Абсолютная сохранность при любой аварии, отсутствие простоев и фиксированный срок восстановления не обещаются. Срок зависит от сохранности копий, доступности хостинга и новых ресурсов. Исполнители сообщают Заказчику известные последствия, план и оценку восстановления; действуют сроки реакции по пункту 6.3.

6.9. Сбой обоих узлов БД сам по себе не означает утрату независимой копии. Если повреждены также копии, полное восстановление может быть невозможно. Перед возобновлением финансовых операций сохранённые заказы сверяются с данными провайдера; неподтверждённые операции блокируются до проверки администратором, повторное списание или выплата не инициируются вслепую. Обязанности по настройке копирования, контролю и восстановлению сохраняются в пределах договора. Денежная ответственность Исполнителей перед Заказчиком определяется разделом 9.

6.10. Во время оплаченной поддержки Исполнители проверяют результаты копирования и сообщают о сбоях в пределах рабочего времени. После её окончания Заказчик принимает управление, оплачивает ресурсы и обеспечивает дальнейший контроль и восстановление самостоятельно либо через нового подрядчика. Исполнители передают настройки, инструкции и доступы; бессрочная эксплуатация в цену не входит.

Права на результат и данные

7 Два исполнителя и права на код

7.1. Исполнители организуют команду и обеспечивают результат. Роли определяются разделом 12, договорная ответственность — разделами 9 и 12 совместно. Каждый оформляет права на свой вклад и вклад привлечённых лиц, обеспечивает конфиденциальность. Подписантами остаются два Исполнителя.

7.2. Исключительные права на созданные код, интерфейс и документацию переходят Заказчику после финальной приёмки, передачи и оплаты разработки 400 000 рублей. При прекращении по разделам 3 или 4 передаются права на определённый расчётом оплаченный объём, за который оплата не возвращается, после передачи этого объёма; к остальному применяется пункт 4.9. До перехода прав действует включённая в цену простая лицензия на установку, запуск и воспроизведение для проверки на стенде в РФ на срок договора. Вознаграждение за отчуждение прав включено в цену и составляет 10% стоимости передаваемого оплаченного объёма. Права на новые результаты поддержки переходят после передачи и оплаты периода.

7.3. После перехода прав Заказчик вправе использовать и изменять результат, передавать исключительные права третьим лицам. Личные права авторов сохраняются. Сторонние и ранее созданные компоненты включаются по согласованным лицензиям для эксплуатации и самостоятельной поддержки; перечень передаётся с результатом. Плата и ограничения лицензий согласуются заранее.

7.4. Использование материалов работодателей и других лиц требует законного основания. Права на вклад членов команды оформляются до его включения в сайт. Заказчик обеспечивает права на свои материалы. Использование имени, бренда и материалов Заказчика в портфолио требует его письменного согласия.

8 Данные и конфиденциальность

8.1. Оператор данных и условия поручения обработки определяются приложением № 2. До его заполнения и выполнения требований к реальной обработке используются только синтетические данные. Оператор обеспечивает законные основания обработки и документы сайта.

8.2. С учётом пункта 4.9 непубличные код, ключи, доступы и данные используются только для договора и раскрываются уполномоченным лицам в необходимом объёме либо по закону. О компрометации Стороны сообщают незамедлительно. Ключи передаются защищённым каналом и отзываются после завершения доступа.

Ответственность и общие условия

9 Исключение убытков и неустойка

9.1. Исполнители выполняют обязанности по разработке, передаче результата, защите данных и поддержке в объёме договора. Они устраняют собственные несоответствия ТЗ в предусмотренные сроки. При недостижении итогового MVP применяется исключительно неустойка по пункту 4.6 с учётом остальных условий настоящего раздела. Договор не предусматривает иных штрафов или пеней с Исполнителей за нарушение договора.

9.2. Исполнители не возмещают Заказчику убытки, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, связанные с исполнением, неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего договора. Указанное освобождение от возмещения убытков распространяется на разработку, интеграции, передачу результата и поддержку сайта, ошибки, простои, нарушения безопасности, утрату, повреждение или раскрытие данных, а также прекращение договора. Оно применяется к договорным требованиям Заказчика к обоим Исполнителям с учётом пункта 9.6.

9.3. Неустойка по пункту 4.6 является исключительной в смысле статьи 394 ГК РФ. Убытки, вызванные указанным нарушением, не взыскиваются ни сверх неустойки, ни в части, не покрытой ею, ни вместо неё. Общая сумма договорной неустойки, подлежащая получению Заказчиком от обоих Исполнителей вместе, не превышает 100 000 рублей. Уплата одним Исполнителем уменьшает общую непогашенную сумму; повторное взыскание той же суммы с другого не допускается.

9.4. Исполнители не принимают самостоятельных договорных обязательств компенсировать Заказчику расходы на стороннюю доработку или замену сайта, восстановление данных, простой бизнеса, выплаты пользователям, санкции контрагентов и иные потери. Исправление ошибок своими силами и восстановление из доступной копии выполняются в пределах разделов 4 и 6 и не означают согласия возмещать денежные потери Заказчика.

9.5. Настоящий раздел применяется ко всем частям договора и приложениям, включая поручение обработки данных, и сохраняет действие после прекращения договора. Общие упоминания ответственности, обязанности исправить ошибку или соблюдать закон в других разделах не устанавливают дополнительного договорного возмещения убытков. Условия настоящего раздела имеют приоритет при толковании противоречащих ему договорных формулировок.

9.6. Исключения и ограничения действуют в пределах, допускаемых обязательными нормами законодательства РФ. Они не освобождают от ответственности за умышленное нарушение и от иных требований, исключение которых законом не допускается. Договор не отменяет публично-правовую ответственность и не ограничивает права не участвующих в нём лиц. Если отдельное исключение неприменимо, остальные условия сохраняют силу в допустимой законом части.

10 Переписка и изменение условий

10.1. Почта из раздела 12 используется как простая электронная подпись для отчётов, финальной приёмки и уведомлений. Адрес и доступ к нему идентифицируют отправителя. Каждый защищает доступ и немедленно сообщает о компрометации. Юридически значимые сообщения направляются всем Сторонам; чаты сами по себе их не заменяют.

10.2. Цена, ТЗ, модель комиссий и расчётов, а также передача прав устанавливаются и изменяются по письменному соглашению Заказчика и обоих Исполнителей. Отдельное согласование оформляется дополнительным соглашением на бумаге либо с согласованной электронной подписью. Если изменение влияет на объём, стоимость или срок работ, это также отражается в соглашении. План этапа сам по себе не меняет конечный результат.

11 Заключительные условия

11.1. Применяется право РФ. Претензия направляется до обращения в суд; ответ — в течение 10 рабочих дней, если закон не требует иного. Подсудность определяется законом. Договор с приложениями № 1 и № 2 составлен в трёх экземплярах. Поля и варианты заполняются до подписания.

Техническое задание

Приложение № 1 к договору № _____ от «_____» _____ 20_____ г.

Название сайта: _____ Домен: _____

Назначение: сайт аренды вещей между пользователями, который получает комиссию площадки. Один пользователь может выступать владельцем вещи и арендатором. Русский язык; адаптивный веб-интерфейс для компьютера и телефона. Нативные мобильные приложения не входят в результат.

1 Обязательная функциональность MVP

Требование	Что должно работать
F01 Вход по SMS	Вход и регистрация по российскому номеру телефона с одноразовым кодом; срок действия кода, лимиты отправки и попыток, выход и защита сессии. Один согласованный SMS-провайдер. Доступ к чужому аккаунту запрещён.
F02 Аккаунт	Телефон, необязательные отображаемое имя и почта, выбранный город, собственные объявления и аренды, статусы платежей и залога. Запрос удаления аккаунта с сохранением обязательных записей по правилам оператора. Точная геолокация и история перемещений не собираются.
F03 Объявления	Создание, изменение и снятие своего объявления: название, описание, категория, город или район выдачи, фотографии, цена за сутки и сумма залога в разрешённых пределах. Модерация и блокировка администратором.
F04 Каталог	Список и карточка вещи, поиск по названию, фильтры по категории, городу и цене. Отображение стоимости аренды, залога, доступности и правил.
F05 Бронирование	Выбор дат, расчёт суммы, заявка владельцу, подтверждение или отказ. Предотвращение пересекающихся подтверждённых броней. Проверка допустимой длительности аренды по согласованным правилам.
F06 Аренда	Учёт заявки, подтверждения, оплаты, передачи, возврата, завершения, отмены и спора. Платёж, залог и выплата имеют отдельные статусы. Участники подтверждают передачу и возврат; противоречивые подтверждения поступают администратору.

Профили, объявления и аренды связаны с пользователем. Участникам показывается только предусмотренная правилами информация. Доказательства и сообщения не публикуются в открытом каталоге.

Платежи чат и администрирование

Продолжение приложения № 1

Требование	Что должно работать
F07 Оплата и комиссия	Приём оплаты, учёт комиссии, расчёты и возвраты по отдельно согласованной модели. Обработка ошибок операций и повторных уведомлений. Интеграция одного согласованного провайдера в объёме ТЗ.
F08 Администрирование	Пользователи, объявления, брони, оплаты, залоги, выплаты и обращения; блокировка и модерация; изменение комиссии только для новых заказов. Администратор фиксирует основание и сумму решения, запускает допустимую выплату, возврат или операцию залога. Значимые действия журналируются.
F09 Документы	Контакты, оферта, правила аренды, споров, возвратов и залога, политика данных и необходимые согласия, предоставленные Заказчиком. Фиксация версии и времени принятия документов пользователем.
F10 Залог	Функция залога при аренде. Способ реализации, технические ограничения и сценарии проверки определяются в отдельно согласованном разделе ТЗ.
F11 Чат	Один текстовый диалог арендатора и владельца на заявку аренды: отправка, история, автор и время сообщения, отображение новых сообщений без ручного обновления страницы, ограничения длины и частоты отправки. Доступ только участников; уполномоченный администратор получает доступ для рассмотрения обращения с журналированием. Чужие диалоги недоступны.
F12 Обращения	Кнопка обращения по аренде, текст причины, статус рассмотрения, история решения администратора и уведомление участников в личном кабинете. Исполнение решения связано с фактическими статусами провайдера; юридическую и фактическую оценку проводит Заказчик.

2 Границы объёма

В цену не входят: доставка, страхование, автоматическая оценка повреждений и разрешение споров, взыскание сверх доступного залога, проверка паспортов, групповой чат, файлы и голосовые сообщения в чате, звонки, сквозное шифрование переписки, рекомендации ИИ, подписки, повторяющиеся списания и мобильные приложения. Фото и видео для спора Заказчик принимает по своему внешнему каналу; в MVP сохраняются текст решения и ссылка на основание. Новые функции оформляются изменением ТЗ.

Основные макеты и схема статусов согласуются в этапе 1. При отсутствии макетов Исполнители делают простой единый интерфейс. Переработка согласованного дизайна требует отдельного соглашения.

Комиссии залог и споры

Продолжение приложения № 1

3 Согласование финансовых условий

3.1. Модель комиссий обсуждается и согласуется с Заказчиком отдельно по пункту 5.2 договора. Она может быть изменена по взаимному письменному соглашению Заказчика и Исполнителей. До согласования конкретная схема взимания комиссии не считается установленной.

3.2. В отдельном соглашении определяются размер и порядок расчёта комиссии, кто и кому её платит, момент взимания, расчёты с участниками аренды и правила возврата. Согласованные условия используются в реализации и приёмке; изменения оформляются по пункту 10.2 договора.

3.3. В объём входит интеграция одного согласованного платёжного провайдера. Заказчик обеспечивает одобрение выбранной схемы и необходимые документы. Возможности продукта учитываются при согласовании требований. Денежные средства пользователей не поступают Исполнителям; собственный кошелёк пользователей не создаётся.

3.4. Тарифы провайдера и расходы на переводы оплачивает Заказчик отдельно. Расчёты, комиссия и возвраты выполняются по согласованным условиям, регламенту Заказчика и обязательным требованиям закона.

3.5. Залог входит в функциональность MVP. Способ его реализации, технические ограничения и сценарии проверки согласуются отдельно в ТЗ. Настоящий текст не закрепляет конкретный способ внесения, удержания или возврата залога.

Параметр	Согласованное значение
Модель комиссий	Отдельное соглашение: дата _____ версия _____
Сроки аренды	Аренда — сутки. Минимум _____; максимум _____ суток.
ИП получатель комиссии	ФИО _____ ИНН _____ Основание полномочий, если не Заказчик: _____
Провайдер и продукт	_____ Допустимые владельцы и срок сделки: _____
Чеки и возвраты	Кто формирует чеки, касса/ОФД: _____ Налоги и параметры чеков: _____
Администратор и регламент	ФИО / контакт: _____ Дата и версия правил аренды и споров: _____

Модель комиссий и раздел ТЗ о залоге оформляются до начала соответствующих работ. Регламент, документы и доступы передаются в сроки пункта 5.3 договора. Согласованные документы становятся частью договорённостей Сторон.

Оплата без передачи вещи и другие споры

3.6. При заявлении «оплачено, но вещь не передана» пользователь создаёт обращение. Сайт фиксирует причину и историю, уведомляет администратора и показывает статус спора. Действия с оплатой и залогом определяются согласованными условиями и ТЗ.

3.7. Заказчик проверяет подтверждения передачи, переписку и иные доказательства, принимает решение по своему регламенту и обеспечивает средства для необходимых возвратов. Сайт фиксирует решение, его автора, время и основание, уведомляет участников и выполняет предусмотренные ТЗ действия. Исполнители не разрешают спор по существу.

3.8. Заказчик устанавливает сроки обращения и решения, допустимые доказательства и порядок обжалования. Без утверждённого регламента реальные операции не включаются; для приёмки используются согласованные тестовые решения.

Проверка платежей залога и чата

Продолжение приложения № 1

4 Сценарии приёмки

4.1. Оплата: успешный и отклонённый платёж; уход со страницы оплаты; повторное и запоздалое уведомление; несовпадение суммы. Статус проверяется сервером у провайдера. Повторная доставка события не создаёт повторной финансовой операции.

4.2. Комиссия и расчёты проверяются по отдельно согласованной модели: соответствие сумм и получателей утверждённым условиям, предусмотренные расчёты и возвраты, обработка ошибок без повторных операций. Конкретные исходные данные и ожидаемые результаты фиксируются при согласовании модели. Если провайдер не поддерживает выбранный сценарий, он не объявляется подключённым в рабочем режиме.

4.3. Наличие и работа функции залога проверяются по сценариям и ожидаемым результатам отдельно согласованного раздела ТЗ. Конкретный способ реализации залога настоящим разделом не устанавливается.

4.4. Спор: оплата есть, передачи нет; пользователь создаёт обращение, администратор фиксирует решение по тестовому регламенту Заказчика. Проверяются сохранение основания и автора решения, уведомления участникам и предусмотренные согласованной моделью и ТЗ действия с платежами и залогом.

4.5. Чат: арендатор и владелец обмениваются текстом и видят историю после повторного входа; новые сообщения появляются без ручного обновления. Третий пользователь не читает и не отправляет сообщения в их диалог. Проверяется разрешённый доступ администратора по обращению, его запись в журнале и ограничения сообщений.

4.6. Проверки выполняются в тестовой среде провайдера без движения реальных денег. При недоступности отдельных тестовых API допускается явно обозначенный имитатор по пункту 5.4 договора; протокол отдельно перечисляет проверки имитатора и реальной интеграции. Тестовый сценарий не доказывает готовность рабочего платёжного продукта.

4.7. Рабочие операции включаются после выполнения раздела 5 договора. Заказчик заранее согласует сумму, плательщика, получателя, чеки и порядок обратных операций для контрольной оплаты, залога и выплаты. Операции не проводятся на личные реквизиты разработчиков; при невозможности безопасной контрольной операции соответствующий рабочий режим не включается.

План работ и готовность результата

Продолжение приложения № 1

5 План разработки и отчётности

План ниже задаёт последовательность работ и содержание отчётов. Промежуточные точки не требуют одобрения и не являются самостоятельной приёмкой функций; конечный объём ТЗ обязателен к сроку MVP.

№	Срок	Планируемое состояние и отчёт
1	D + 14	Согласованные макеты, схема статусов и данных, репозиторий и тестовый стенд, работающий тестовый вход, прототип каталога; расчёт инфраструктуры и план подключения сервисов. Цена периода — 175 000 ₽, включая аванс.
2	D + 28	Аккаунт, объявления с залогом, каталог и фильтры, бронирование и защита дат, базовая админ-панель, текстовый чат и ограничения доступа.
3	D + 42	Тестовая оплата, комиссия и расчёты по отдельно согласованной модели; залог по согласованному ТЗ; обращения и решения администратора, обработка уведомлений; настройка резервного копирования и сквозные проверки.
4	D + 56	Все функции ТЗ, проверки чата, залога и споров, восстановление из независимой копии, устранение блокирующих дефектов, передача кода и инструкций. Рабочие платежи при готовности Заказчика; иначе обозначенное демо.
5	S + 14	Первые 14 дней поддержки: мониторинг, инциденты и исправления, проверка копий, отчёт о доступности, ошибках, платежах и расходах.
6	S + 28	Следующие 14 дней поддержки, итоговый отчёт, актуальные исходники и инструкции, передача управления и отзыв ненужных доступов.

S — дата финальной приёмки. Поддержка длится два периода по 14 дней; бесплатная доработка в неё не включается.

6 Проверяемая готовность MVP

6.1. Два тестовых пользователя проходят путь: вход → публикация вещи → поиск → выбор дат → подтверждение → чат → оплата и комиссия по согласованной модели → залог по согласованному ТЗ → подтверждение передачи → возврат вещи → завершение аренды и предусмотренные расчёты. Дополнительно проходят сценарии раздела 4 приложения, проверку администратора и запрет доступа к чужим данным.

6.2. Критический дефект — ошибка, блокирующая основной путь, вызывающая неправильное списание, раскрытие чужих данных или потерю данных. Для приёмки MVP критические дефекты должны быть устранены. Некритические замечания фиксируются с согласованными сроками; они не превращаются автоматически в новую платную работу.

6.3. Пилот: до 100 зарегистрированных пользователей. До подписания заполняется профиль проверки: одновременных активных пользователей _____; объявлений _____; фотографий на объявление _____; время ответа основных страниц _____ секунд при согласованной нагрузке и доступности внешних сервисов. Модель сервера и метод проверки фиксируются в отчёте этапа 1; изменение целевых показателей требует согласия всех Сторон.

6.4. Браузеры: стабильные Chrome и Safari на начало этапа 4. Устройства: _____. Настраиваются HTTPS, права доступа, ограничения SMS и чата, защита секретов и журнал ошибок. Копирование и восстановление проверяются по пунктам 6.6–6.9 договора; копия должна содержать контрольные брони, сообщения, статусы операций и пользовательские файлы.

7 Что передаётся заказчику

Исходный код и история репозитория; схема базы и миграции; файлы сборки и развёртывания; инструкции запуска, резервирования, восстановления и сверки финансовых статусов; схема ролей, чата, аренды, залога и споров; перечень сервисов и лицензий; параметры окружения без публикации секретов; доступы к администрированию и инфраструктуре; известные ограничения и результаты проверок. Все оплаченные изменения поддержки передаются на тех же условиях.

Поручение обработки данных

Приложение № 2 к договору № _____ от «_____» _____ 20_____ г.

Заполняется до передачи Исполнителям реальных данных пользователей. Если оператор — другое лицо, оно выдаёт отдельное надлежащее поручение; Заказчик не поручает обработку от чужого имени без полномочий.

Оператор: _____
ИНН: _____
Электронная почта для связи по данным: _____
Основание полномочий Заказчика, если нужно: _____

1 Пределы поручения

1.1. Заказчик, являющийся оператором либо действующий от его имени на указанном основании, поручает Исполнителям обработку для настройки, тестирования, устранения ошибок, сопровождения и передачи сайта. Самостоятельное использование данных, реклама, обучение моделей и передача несогласованным лицам запрещены.

1.2. Субъекты: пользователи, размещающие вещи и арендующие их. Данные: телефон; необязательные почта и отображаемое имя; выбранный город или район выдачи без GPS и истории перемещений; идентификатор аккаунта; объявления и фотографии; брони, даты и подтверждения; переписка участников, обращения и решения по спорам; идентификаторы, суммы и статусы оплаты, комиссии, залога, возвратов и выплат; принятие документов; IP-адрес и необходимые технические журналы. Паспортные, биометрические и полные карточные данные не собираются. Дополнительные сведения для выплат согласуются отдельно; по возможности их получает сам провайдер.

1.3. Допустимые действия в необходимом объёме: доступ, запись, систематизация, хранение, уточнение, извлечение, диагностика, предоставление уполномоченным участникам и провайдерам по законной схеме оператора, резервирование, блокирование и удаление. Разработка и обычное тестирование выполняются на вымышленных данных. Доступ к реальным данным ограничен задачами настройки, исправления и поддержки и прекращается после их завершения; постоянные копии рабочей базы у Исполнителей не сохраняются.

2 Защита и контроль

2.1. Исполнители соблюдают конфиденциальность, применимые требования статей 18.1 и 19 Закона № 152-ФЗ и локализации по части 5 статьи 18; до и во время обработки предоставляют оператору подтверждения принятых мер. Оператор уточняет требования защиты до реального запуска.

2.2. Базы и резервные копии персональных данных размещаются на согласованной инфраструктуре в РФ: _____. Доступ выдаётся поимённо, с минимальными правами; для административных аккаунтов включается дополнительная защита, где она поддерживается. Реальные данные не копируются в публичные репозитории и несогласованные внешние сервисы.

2.3. Привлечение иных членов команды к реальным данным допускается только после письменного разрешения оператора, определения их доступа и оформления обязательств защиты. Уполномоченные лица: _____. Исполнители обеспечивают соблюдение ими согласованных требований.

2.4. О неправомерной передаче, доступе, утрате или иной компрометации Исполнители сообщают оператору без промедления, не позднее 12 часов после обнаружения, передают известные обстоятельства и содействуют расследованию и уведомлениям. Данный срок не заменяет установленные законом обязанности оператора.

2.5. После завершения доступа Исполнители передают результаты оператору, удаляют рабочие копии данных и секретов, подтверждая это письменно в течение 5 рабочих дней. Законно сохраняемые документы о договоре остаются. Сроки хранения данных сайта и ответы пользователям определяет оператор.

3 Документы до реального запуска

Оператор обеспечивает основания обработки, документы и необходимые согласия пользователей, сроки хранения, правила удаления и ответов на запросы, необходимые уведомления Роскомнадзора. Исполнители реализуют согласованные требования в пределах ТЗ. До готовности этих условий применяются синтетические данные.

Данные сторон и подписи

Раздел 12 договора • заполняется перед подписанием всеми тремя участниками

12 Данные сторон и ответственность

Заказчик

ФИО / наименование: _____
ИНН _____
Электронная почта для уведомлений: _____

Исполнитель 1

ФИО _____
ИНН _____
Электронная почта для уведомлений: _____
Зона работ и передаваемый вклад: _____

Исполнитель 2

ФИО _____
ИНН _____
Электронная почта для уведомлений: _____
Зона работ и передаваемый вклад: _____

Ответственность перед Заказчиком (выбрать и согласовать до подписания):
☐ Каждый отвечает за закреплённую за ним часть; общий результат и порядок устранения стыковых ошибок: _____.
☐ Солидарная ответственность за общий результат в допустимых законом пределах.
Оба варианта применяются с исключением возмещения убытков по разделу 9. Неустойка по пункту 4.6 является общей для обоих Исполнителей и не увеличивается при выборе любого варианта. Применяется пункт 9.6.

Стороны согласовали договор и приложения № 1 и № 2, порядок отдельного согласования модели комиссий и деталей реализации залога, чат, общую стоимость, расчёты при прекращении, исключение убытков и единую неустойку по разделу 9, обязанности по спорам и резервным копиям, заполненные параметры ТЗ.

Подписи и дата соглашения

Заказчик _____ / _____ /
Исполнитель 1 _____ / _____ /
Исполнитель 2 _____ / _____ /

Дата соглашения: «_____» _____ 20_____ г.

Если даты подписания различаются: Заказчик _____; Исполнитель 1 _____;
Исполнитель 2 _____. Дата D — наиболее поздняя из этих дат.